

1500264-83.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA MIRANDA BELOTTI HASMANN

Comarca: Itajobi

Foro: Foro de Itajobi

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... demonstram, à saciedade, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação do tráfico pelos réus.

Os documentos de fls. 423/425 comprovam que a Polícia Militar recebeu, em 31/05/2021 e 10/06/2021 (antes, portanto, da prisão em flagrante), denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas pelos acusados. Na primeira denúncia consta, inclusive, a placa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itajobi

Foro de Itajobi

Vara Única

Rua Said Farhat, 100, Itajobi-SP - cep 15840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500264-83.2021.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500264-83.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159078/2021 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 18462791 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 509/21/714 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 2159078 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON CLEITON VILAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA MIRANDA BELOTTI HASMANN

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou JEFERSON CLEITON VILAS e DOUGLAS ERIK DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, c.c. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque:

1. Em data indeterminada, mas certamente antes do dia 12 de junho de 2021, nesta cidade e comarca de Itajobi, os acusados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecente; e
2. No dia 12 junho de 2021, por volta das 21h10min., na Rua Custódio Ribeiro nº 250, bairro Parque do Colégio, nesta cidade e comarca de Itajobi, os acusados transportavam, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 38 porções de maconha, 2 porções de cocaína, 2 tijolos de cocaína pesando

aproximadamente 2 quilos, e 8 tijolos de maconha, com peso bruto aproximado de 5 quilos.

A prisão em flagrante delito fora convertida em preventiva (fls. 66/69).

Notificados (fls. 269 e 271), os acusados apresentaram defesa às fls. 277/280.

No dia 30 de agosto de 2021 a denúncia foi recebida, deferida a realização de exame de dependência química e designada audiência (fls. 283/285).

Citação às fls. 330 e 332.

Às fls. 349/364 fora juntado o BOPM e mídia.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas quatro testemunhas (fls. 395/396).

Designada nova data (fls. 406), a audiência não se realizou por falta de internet (fls. 444).

Às fls. 420 e 513/515 foram juntadas informações relativas às imagens de câmeras de segurança e B.O. lavrado.

Às fls. 459 a Defesa desistiu da realização de exame de dependência.

Laudos complementares juntados às fls. 509/511.

Às fls. 536/569 a Defesa juntou documentos relacionados a infrações de trânsito.

No dia 26 de janeiro do corrente ano foram colhidos o depoimento de duas testemunhas e os réus interrogados. Deferido o pedido de expedição e ofício formulado pela Defesa e determinada a verificação quanto à alegação de homônimo (fls. 570/571).

Às fls. 572/573, com fundamento no princípio da busca da verdade real, foi designada audiência para oitiva como testemunha do juízo de policial militar mencionado pelos réus em interrogatório (fls. 572/573).

Certidão da serventia indicando que a F.A. juntada aos autos é de um homônimo (fls. 575).

Resposta ao ofício juntado às fls. 593/598.

Em audiência realizada no dia 18 de fevereiro de 2022 foi colhido o depoimento da testemunha do juízo e os réus novamente interrogados. Encerrada a instrução processual, O Ministério Público apresentou alegações finais orais. A Defesa apresentou alegações finais escritas às fls. 611/634.

A prisão preventiva fora reanalisada às fls. 203, 155/157 e 397/399 e 467/469.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 15/16), fotos (fls. 40/41 e 360/361), laudo dos objetos apreendidos (fls. 159/162), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 183/185, 186/188, 189/191 e 192/194) e documentos de fls. 423/425.

A autoria, de igual forma, é certa.

Sérgio Rodrigo de Souza Sampaio, policial militar, disse que já tinham recebido denúncias de usuários, os quais, informalmente, relataram que adquiriram drogas dos acusados; receberam, ainda, denúncia via 181. Na data dos fatos visualizaram o veículo denunciado. Realizada a abordagem, Jeferson estava conduzindo o veículo e Douglas no passageiro. Com os réus encontraram uma porção de cocaína, dinheiro e celular. No veículo, quando encontraram as porções de maconha no banco do passageiro, os réus ficaram nervosos e por isso foram colocados no guarda preso e solicitado apoio. Com a situação controlada, Douglas confessou que a droga seria destinada à venda e confirmou que se filiou ao PCC, se arrependeu, mas não teria mais volta; disse que em sua casa não tinha drogas, mas que em uma mata guardavam mais entorpecente. Douglas indicou onde seria a entrada; como não conseguiram achar, tiveram que tirá-lo da viatura para que ele indicasse o caminho. No local indicado, encontraram um tambor com grande quantidade de entorpecente. Jeferson negou todos os fatos. Disse que a porção de cocaína seria para o seu uso.

A testemunha afirmou que os réus são conhecidos na cidade por organizar festas e é comum atender denúncias de perturbação de sossego. Nunca teve qualquer tipo de problema com os réus. Esclareceu, ainda, que no dia foi o condutor da ocorrência e estava de plantão. A droga estava sob o banco do passageiro, em uma sacola branca e

um saquinho ziplock. A porção de cocaína estava na carteira de ambos. Os réus foram em viaturas separadas em observância a procedimento da polícia militar. O policial Manzini chegou em apoio; acredita que o Delegado optou por não ouvi-lo, por não ter presenciado a flagrância. A câmera da polícia militar está sendo implementada e ainda não chegou no interior. Possui uma câmera particular, mas neste dia ela estava descarregada. Fez algumas imagens com seu celular particular. E, com relação ao tambor, já sem o entorpecente, foi fácil tirá-lo, pois não estava muito enterrado, foi só girar que saiu.

O policial militar André Luiz Feliz dos Santos, por sua vez, afirmou que a equipe vinha recebendo denúncias relacionadas aos réus. No dia dos fatos, como tinham as características do veículo, efetuaram a abordagem. Com eles encontraram uma porção de cocaína e mais droga embaixo do banco do passageiro. Já tinham recebido denúncia de que um dos réus (Douglas) faria parte do "partido" (crime organizado) e, apesar de arrependido, não conseguiria mais sair; ele ainda indicou o local, situado na área rural, no qual encontraram, dentro de um tambor, grande quantidade de maconha e cocaína. O proprietário do veículo é o Jeferson, o qual negou relação com o entorpecente encontrado na zona rural. Disse, por fim, que na data dos fatos estava trabalhando na Comarca há apenas 3 ou 4 meses e não conhecia os acusados. Esclareceu que no dia era o motorista da viatura; as denúncias foram recebidas via 181 e também diretamente de populares; cada réu trazia consigo, dentro da carteira ou do bolso, uma porção de cocaína; no momento da abordagem foi solicitado apoio (Soldado Mansini), mas o Delegado entendeu que não tinha necessidade de ouvi-lo em solo policial. Disse, por fim, que a droga encontrada na zona rural estava dentro de um tambor azul, mas como estava na custódia do réu, não viu o momento em que foi desenterrado.

Eduardo Aparecido Bastregui disse que trabalhou junto com o acusado por 6 meses no ano de 2020. Sabe que ele é trabalhador, é responsável, nunca deu problema; foi dispensado apenas em razão da redução do serviço. Nunca ouviu dizer que ele estaria vendendo droga. A família é conhecida em Itajobi. Não sabe se em junho de 2021 ele estava trabalhando.

Moisés Rigamonte disse que conhece o réu Douglas da cidade de Itajobi. Na época dos fatos o réu tinha sido dispensado do trabalho e para se manter, estava vendendo roupas. Nunca ouviu ouvir dizer que ele estaria comercializando drogas. Ficou surpreso com a notícia, pois é trabalhador, um excelente pai e um excelente filho. Wellington Bruno Galante disse que conheceu o réu Douglas quando ele trabalhava em uma loja de material de construção. Quando tinha um comércio automotivo, já fez serviços para ele. Nunca ouviu dizer que ele teria qualquer relação com droga. Luciana Perpétua de Lima de Moraes disse que conhece o réu Jeferson, pois são "vizinhos de muro"; nunca viu movimentação estranha na casa ou ficou sabendo que ele teria qualquer envolvimento com droga. O réu possui esposa e um filho de 2 anos. O que ficou sabendo é que ele trabalhava como servente de pedreiro. Não sabe dizer se os réus são amigos; conhece o réu Douglas apenas de vista.

O policial militar Tales Roberto Gonçalves Manzini, ouvido como testemunha do juízo, disse que os policiais militares solicitaram apoio em razão de uma abordagem. Os colegas de farda lhe passaram que foi encontrada droga com os réus no carro e que um deles indicou o local onde teria mais entorpecente. Fez uma busca no réu Jeferson visando encontrar algo que poderia feri-lo e algemou-o. Posteriormente, ouviu o réu Jeferson falando no guarda preso e viu que ele estava fazendo uma ligação e por isso o celular foi apreendido. Esclareceu que no dia dos fatos comemora-se o "dia dos namorados" e por isso a cidade fica mais movimentada e por isso estavam em duas viaturas. Seguiu a outra viatura até uma zona rural. O policial Felix ficou na segurança de Jeferson; Douglas, ele e o policial Sampaio desceram até o local indicado pelo réu e encontraram o tambor com grande quantidade de droga. Negou que tivesse uma pessoa indicando o local com uma lanterna. Afirmou que a terra estava fofa e foi fácil desenterrar o tambor. Por fim, disse que ficou na Delegacia o tempo todo, mas não foi ouvido, por decisão do Delegado; acredita que o Delegado assim decidiu, pois normalmente são ouvidos somente o condutor e a testemunha.

Os réus, tanto em solo policial como em juízo, negaram a prática dos crimes

descritos na denúncia (fls. 05/06 e 07/08).

Jeferson afirmou que no dia dos fatos encontrou Douglas na barbearia de seu irmão e deu uma “carona” a ele. Foram abordados em frente à escola Ruth Dalva, foi algemado e colocado na viatura, sem ter sido revistado. Ligou para sua mulher e ela chamou seu advogado. Foram em direção à zona rural, trafegaram próximo a um canavial e depois avistou alguém com uma lanterna indicando o local. Posteriormente, o réu Douglas desceu da viatura e, junto com o policial Felix, foram em direção à mata; depois retornou. Viu, ainda, um policial trazendo um tambor. O PM Sampaio disse, em duas oportunidades, que era para ele ficar tranquilo, pois eles queriam só o Douglas. Só ficou sabendo que estava sendo acusado da prática do crime de tráfico de drogas na Delegacia. Afirmou que desconhecia a droga que dizem ter encontrada no banco do passageiro. Esclareceu que conhece o réu Douglas apenas de vista (estudaram na mesma escola e já o encontrou diversas vezes na barbearia); no dia 20 de agosto de 2019, conforme B.O. de fls. 513/515, também deu carona ao réu Douglas, quando adquiriram uma porção de droga para uso próprio. Não conhecia os policiais militares, não possui nada contra eles.

O réu disse que pagou R\$21.000,00 pelo veículo Honda Civic e que o dinheiro é fruto de seu trabalho desde os 18 anos. Tinha dentro de sua carteira apenas uma porção de cocaína e o dinheiro é fruto de seu pagamento e da venda de uísque. Não tem conhecimento se o réu Douglas vende entorpecente; quando foram presos ele estava vendendo roupas. Não viu se encontraram droga com Douglas, pois foram separados. O réu ainda afirmou que quem conduziu a viatura em que estava foi o PM Manzini. O PM Manzini lhe disse que não era dia de patrulhamento dos outros policiais e que não sabia o que estava acontecendo. Percebeu que um dos policiais filmava com o celular e tirou fotos.

Por fim, Douglas negou a propriedade da droga. No dia dos fatos disse que pegou uma carona com o Jeferson e perto da BigHouse foram abordados. Os policiais deixaram o carro no DP e, seguindo o GPS, foram até a área rural, com mata fechada. No local, dois policiais desceram; ao retornarem, lhe tiraram da viatura e fizeram com que descesse; no local, pediram que ele colocasse o pé na tampa do tambor e tiraram foto. Viu eles tirando grande quantidade de droga de dentro do tambor; os policiais questionaram de quem era aquela droga, mencionando diversos nomes. Disse que não tem nada contra os policiais, mas já se envolveu com uma mulher que também teve um caso com o PM Sampaio. Por fim, disse que não integra facção criminosa e que já usou maconha e cocaína; da porção de maconha pagava R\$10,00 e de uma grama de cocaína pagava R\$50,00.

Neste contexto, os elementos de prova colhidos em solo policial, somados à prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstram, à saciedade, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação do tráfico pelos réus.

Os documentos de fls. 423/425 comprovam que a Polícia Militar recebeu, em 31/05/2021 e 10/06/2021 (antes, portanto, da prisão em flagrante), denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas pelos acusados. Na primeira denúncia consta, inclusive, a placa do veículo utilizado para entrega do entorpecente.

Além de quantia expressiva em dinheiro – R\$780,00 e R\$295,00 – a variedade e grande quantidade de entorpecente – 2 papелotes e dois tijolos de cocaína, 38 porções de maconha já individualizadas e 8 tijolos prensados da mesma droga, totalizando mais de 2 quilos de cocaína e cerca de 6 quilos e 300 gramas de maconha – foram apreendidas uma balança digital e uma tábua de cozinha. De acordo com o laudo pericial de fls. 159/162, tais objetos, “no estado em que se encontravam e pelas características que possuem podem, além de suas precípuas finalidades, serem eventualmente utilizadas na pesagem de todo e qualquer material na medida de sua capacidade (balança) e como base para corte de qualquer substância (tábua de carne), podendo ocasionalmente serem utilizadas no auxílio ao tráfico de substâncias entorpecente” (fls. 160).

Os exames nos objetos e embalagens apreendidas, visando a identificação de impressões dígito-papilares, foram infrutíferos (fls. 204/206 e 509/511). De igual forma, infrutíferas as tentativas de obtenção de imagens de câmeras de segurança localizadas próximo ao local da abordagem (fls. 168 e 420).

Por fim, o ofício de fls. 593/598 confirma que no dia dos fatos o policial Sampaio estava em serviço e, conforme esclarecido pelo policial Manzini, as duas viaturas estavam em patrulhamento.

Desta forma, o depoimento firme e coeso dos policiais militares não foi infirmado por qualquer elemento de prova constante dos autos.

Quanto ao valor do depoimento de policiais, é preciso ter em mente que são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade, até porque o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir crimes. Assim, presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

“Processo Penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas dos agentes, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. (...) Na valoração da prova, tenho que os depoimentos seguros, coerentes e insuspeitos dos policiais ouvidos devem preponderar sobre as negativas (suspeitas, por razões óbvias) da apelante que, como frisado acima, mostram-se contraditórias entre si -, mormente por encontrarem respaldo na prova testemunhal (...). Restaram, assim, bem caracterizados os delitos a ela imputados. Observo, ainda, que em nenhum momento a apelante comprovou, nos autos, qualquer motivo que levasse os policiais a “plantar” o entorpecente em seu desfavor e imputar-lhe falsamente a traficância, apenas suas alegações. E, de acordo com o artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Neste ponto, anoto que esta C. Câmara tem seguidamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados” (TJSP, Apelação nº 0005137-02.2012.8.26.0047, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, d.j. 28/11/2013).

Esse também é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, HC 149.540-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, d.j. 04/05/2011).

Importante consignar, ainda, que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo incriminador (descrição da lei), que, no caso, constitui o fato de transportar, trazer consigo, ter em depósito e guardar substância entorpecente:

“O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP, Ap. 316.892.3/0, 4ª Câ. de Férias de Janeiro de 2001, j. 12-6-2001, rel. Des. Hélio de Freitas, RT 793/576).

De igual forma, os elementos dos autos não deixam dúvida quanto ao conluio permanente entre os réus para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, documentos de fls. 513/515 (em agosto de 2019, na cidade de Catanduva, os réus já foram abordados na posse de pequena quantidade de droga); denúncias preexistentes devidamente materializadas mencionando especificamente os réus e o carro utilizado; circunstâncias da prisão; local e forma como acondicionado o entorpecente (parte em porção individualizada e parte em “tijolo”);

e notícia de que juntos os réus organizam festas na cidade de Itajobi. Assim, a afirmação de que se conhecem apenas de vista e que nas duas oportunidades estavam juntos apenas em razão de carona, restou totalmente isolada no quadro probatório. Importante ressaltar que o crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas configura-se com a simples associação dos envolvidos, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de droga. Trata-se, assim, de crime formal.

Assim, os indícios existentes, confirmados em juízo, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, a possibilitar a condenação (JSTF, 182/356; RT, 673/357, 718/394, 728/543, 744/602, 748/599, 754/730, 758/583, 769/602 e 823/506; RJTJERCS, 177/57; RJTACrimSP, 16/133, 38/276, 39/80, 41/239, 46/233-484 e 47/263). Até porque, no presente caso, não há um indício, mas uma multiplicidade deles, apresentados de maneira concatenada, lógica e crivados de credibilidade, o que sustenta a decisão condenatória.

Ainda sobre o mesmo tema, Ronaldo Batista Pinto leciona que “A somatória dos indícios - repita-se - pode conduzir, como no caso, a uma incontestável certeza, por serem calorosos, seguros, inequívocos, sem possibilitar à defesa quaisquer chances de enfraquecê-los ou destruí-los” (Prova Penal, 1.^a ed., Saraiva, 2000, pág. 238).

Comprovados, assim, materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia, a condenação se impõe. Passo à dosimetria das penas.

1. Réu Douglas:

Tráfico de drogas:

Na primeira fase, em observância às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em razão da natureza, variedade e grande quantidade de entorpecente - mais de 2 quilos de cocaína e cerca de 6 quilos e 300 gramas de maconha -, aumento a pena em 1/4, fixando-a em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

À mingua de agravante, atenuante, causa de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, no mínimo a unidade.

No caso, inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. “Como se vê, esta norma possui natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, “caput”, ao fato delituoso que represente menor gravidade. Ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que a norma aplica-se às pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, não se dediquem à traficância ou faça parte de organização criminosa (...)” (TJSP, Apelação Criminal nº 0004927-12.2017.8.26.0358, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Correa, d.j. 5 de novembro de 2020). A diversidade e grande quantidade de entorpecente apreendida evidencia que a conduta não pode ser tida como de menor gravidade.

De qualquer forma, ainda que assim não fosse, a aplicação da minorante se revela incompatível com a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. TESE DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COGNICÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação defensiva acerca da ausência de laudo definitivo não foi enfrentada pela Corte de origem, o que impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida - 11.676 g

de cocaína - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006). 3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido" (HC 319796 / SP, HABEAS CORPUS 2015/0069767-2, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Órgão Julgador, SEXTA TURMA, Julgamento 05/05/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 13/05/2015).

Associação do tráfico:

Na primeira fase, em observância às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em razão da natureza, diversidade e a quantidade de droga apreendida – mais de 2 quilos de cocaína e cerca de 6 quilos e 300 gramas de maconha – evidenciando maior gravidade e reprovabilidade da conduta, aumento a pena em 1/4, fixando-a em 3 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

À mingua de agravante, atenuante, causa de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Fixo, para cumprimento das penas privativas de liberdade de ambos os delitos, o regime inicial fechado. Aliás, é o único que se mostra suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, em razão das condições judiciais desfavoráveis, evidenciando o alto grau de reprovabilidade e a gravidade em concreto da conduta (artigos 59 c.c. 33, §§2º e 3º do Código Penal, c.c. artigo 42 da lei 11.343/2006).

Ausente o requisito previsto no inciso III do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição por restritivas de direito.

2. Réu Jeferson:

Na primeira fase, em observância às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em razão da natureza, variedade e grande quantidade de entorpecente – mais de 2 quilos de cocaína e cerca de 6 quilos e 300 gramas de maconha –, aumento a pena em 1/4, fixando-a em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

À mingua de agravante, atenuante, causa de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, no mínimo a unidade.

No caso, inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. “Como se vê, esta norma possui natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, “caput”, ao fato delituoso que represente menor gravidade. Ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que a norma aplica-se às pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, não se dediquem à traficância ou faça parte de organização criminosa (...)” (TJSP, Apelação Criminal nº 0004927-12.2017.8.26.0358, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Correa, d.j. 5 de novembro de 2020). A diversidade e grande quantidade de entorpecente apreendida evidencia que a conduta não pode ser tida como de menor gravidade.

De qualquer forma, ainda que assim não fosse, a aplicação da minorante se revela incompatível com a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. TESE DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação defensiva acerca da ausência de laudo definitivo não foi enfrentada pela Corte de origem, o que impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. As instâncias de

origem adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida - 11.676 g de cocaína - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006). 3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido" (HC 319796 / SP, HABEAS CORPUS 2015/0069767-2, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Órgão Julgador, SEXTA TURMA, Julgamento 05/05/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 13/05/2015).

Associação do tráfico:

Na primeira fase, em observância às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em razão da natureza, diversidade e a quantidade de droga apreendida - mais de 2 quilos de cocaína e cerca de 6 quilos e 300 gramas de maconha - evidenciando maior gravidade e reprovabilidade da conduta, aumento a pena em 1/4, fixando-a em 3 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

À mingua de agravante, atenuante, causa de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Fixo, para cumprimento das penas privativas de liberdade de ambos os delitos, o regime inicial fechado. É o único que se mostra suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, em razão das condições judiciais desfavoráveis, evidenciando o alto grau de reprovabilidade e a gravidade em concreto da conduta (artigos 59 c.c. 33, §§2º e 3º do Código Penal, c.c. artigo 42 da lei 11.343/2006). Importante consignar que a condenação em primeiro grau pela prática do crime de tráfico de drogas não foi suficiente para persuadir o réu à mudança de postura.

Ausente o requisito previsto no inciso III do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição por restritivas de direito.

Em razão da natureza dos delitos, não há que se falar em fixação de indenização pelos danos causados pela infração.

Declaro o perdimento do dinheiro (fls. 174/175) e veículo apreendido em favor da União, por serem, respectivamente, proveito e instrumento do crime. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 11.343/2006, autorizo desde já a alienação do veículo, observado os requisitos legais, em especial a prévia avaliação.

A balança de precisão, tábua de carne e tambor, em razão do pequeno valor e limitada utilidade, autorizo a destruição.

Por fim, não comprovada a utilização dos celulares na prática dos crimes, autorizo a restituição aos réus.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR os acusados JEFERSON CLEITON VILAS e DOUGLAS ERIK DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incursos nos artigos 33, caput, c.c. artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhes as penas de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, no mínimo a unidade, pelo crime de tráfico de drogas, e 3 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa pela associação ao tráfico.

Fixo, para cumprimento das penas privativas de liberdade, o regime inicial fechado. As penas, pelo concurso material, devem ser somadas, totalizando 10 anos de reclusão e 1.500 dias-multa, no mínimo a unidade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, pois ausentes dados que justifiquem a concessão da gratuidade processual.

Presentes, ainda, os requisitos que autorizaram a prisão preventiva, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade. Destaco que a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e de entorpecente apreendida, além da condenação pelo mesmo crime em primeira instância (réu Jeferson) revelam a gravidade em concreto das condutas e o risco concreto de reiteração criminal e de fuga. Insuficiente, neste contexto, a fixação de medida cautelares diversas de prisão.

Expeçam-se Guias de Recolhimento Provisória, encaminhando-as aos estabelecimentos prisionais e aos Juízos da VEC competentes. Recomendem-se os réus aos estabelecimentos prisionais em que estiverem presos.

Nos termos da fundamentação supra, declaro o perdimento em favor da União do dinheiro e, com relação ao veículo, além do perdimento, autorizo a alienação, observados os requisitos legais, em especial a prévia avaliação, devendo o valor ser revertido ao Funad. Autorizo a destruição da balança digital, tábua de carne e tambor. Os celulares apreendidos deverão ser restituídos aos réus.

Transitada em julgado, expeçam-se guias de recolhimento definitiva, comunique-se a Justiça Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal) e o IIRGD. Lance-se no sistema informatizado oficial.

Por fim, oficie-se comunicando a autorização para destruição do entorpecente guardado pela eventual contraprova.

P.I.C.

Itajobi, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA